வழங்க மாட்டார். பிற காரணங்களால் ஏற்பட்ட இழப்பிற்கு காப்பீடு தருநர் பொறுப்பேற்க மாட்டார்.

முன்னர் குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டில் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தில் அண்மைக் காரணம் எனக் குறிப்பிட்டிருந்து மிகுந்த வெப்பம் காரணமாக பொருட்கள் அழிந்து போய் இழப்பு ஏற்பட்டால் காப்பீட்டு நிறுவனம் இழப்புக்கு பொறுப்பேற்காது.

5. பகிர்ந்தளித்தல்

ஒரே கருப்பொருள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம் காப்பீடு செய்யப்பட்டிருப்பின் அதற்கு "இரட்டை காப்பீடு என்று பெயர். காப்பீடு பெறுநருக்கு ஏற்படும் இழப்பினை சம்பந்தப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அவரவர் செய்திருக்கின்ற காப்பீட்டு ஒப்பந்த தொகைக்கு ஏற்ப விகிதாச்சார அடிப்படையில் அவரவர்களுக்குள்ள பங்கினை பகிர்ந்து அளித்தல் வேண்டும். ஏனெனில் அச்செயல் ஈட்டுறுதி கோட்பாட்டை மீறியதாகும். காப்பீடு பெறுநர் தனக்கு ஏற்பட்ட உண்மையான இழப்பைக் காட்டிலும் கூடுதலான இழப்பீடு பெற முடியாது என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இழப்பு பகிர்ந்து ஈடு செய்யப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

ஒரு வியாபாரி தனது தொழிற்சாலைக்கு A எனும் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடம் ₹ 10,00,000/- க்கும் B எனும் காப்பீடு நிறுவனத்திடம் ₹ 5,00,000/- க்கும் தீக் காப்பீட்டு திட்டாவணம் எடுத்திருக்கிறார். அவரது தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு ₹1,50,000/- இழப்பு ஏற்படுகிறது. இந்த இழப்பீட்டை A மற்றும் B ஆகிய காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 2:1 எனும் விகிதத்தின் அடிப்படையில் A ₹ 1,00,000/- மும் B ₹ 50,000/- மும் இழப்பீடாக வழங்கும்.

6. பகர உரிமை

பகர உரிமை என்பது ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை காப்பீடு தருநர் ஈடு செய்த பின் காப்பீடு பெறுநர் தனக்குள்ள உரிமைகளை காப்பீடு தருநருக்கு மாற்றிக் கொடுப்பது ஆகும். காப்பீடு பெறுநர் தனக்கு ஏற்பட்ட உண்மையான இழப்பைக் காட்டிலும் கூடுதலாக ஆதாயம் அடைந்து விடக் கூடாது. அப்படி இலாபம் அடைந்தால் அது ஈட்டுறுதிக் கோட்பாட்டுக்கு எதிராக அமைந்து விடும். அதாவது ஒரு சொத்துக்கு இழப்பு ஏற்பட்டு அதற்கு இழப்பீடு பெற்ற பிறகு காப்பீடு பெறுநர் அந்த சொத்தை விற்று ஆதாயம் அடைய முடியாது. அதாவது அந்த சொத்தை காப்பீட்டு தருநருக்கு அளித்து விடவேண்டும்.

எடுத்துக் காட்டு:

திரு. பாலன் என்பவர் தன் மோட்டார் காருக்கு காப்பீடு செய்திருக்கிறார். ஒரு சாலை விபத்தில் அவரது காரில் உள்ள பாகங்கள் சேதமடைந்து விடுகிறது. அவர் காப்பீடு தருநரிடம் இழப்பீடு கோரி பெற்று சேதமடைந்த பாகங்களை மாற்றி புதிய பாகங்களை பொருத்துகிறார். அதன்பின் அச்சேதமடைந்த பாகங்களை அவர் காப்பீடு தருநருக்கு அளித்து விட வேண்டுமே அன்றி தானே அதனை விற்று கூடுதல் ஆதாயம் அடையக் கூடாது.

7. இழப்பை மட்டுப்படுத்தல்

காப்பீடு பெறுநர் காப்பீடு செய்த கருப்பொருளுக்கு விபத்து ஏற்ப்படும் போது காப்பீடு தருநருக்கு ஏற்படும் இழப்பைக் குறைக்கும் அல்லது மட்டுப்படுத்தும் வண்ணம் தன்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். காப்பீடு பெறுநர் கருப்பொருளுக்கு காப்பீடுதிட்டாவணம் எடுத்தபின் அதன் பாதுகாப்பில் கவனக்குறைவாக இருக்கக் கூடாது என்பதே இந்தக் கோட்பாடாகும். கருப்பொருள் பாதுகாப்புக்கு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்காதபோது விபத்தினால் ஏற்பட்ட இழப்பிற்கு காப்பீடு தருநரிடம் இழப்பீடு பெற இயலாது.

15.03 காப்பீட்டின் வகைகள்

காப்பீட்டில் பலவகைகள் உள்ளன. அவையாவன.

1. ஆயுள் காப்பீடு அல்லது ஆயுள் காப்பீடுறுதி
2. ஆயுள் சாராக் காப்பீடு அல்லது பொதுக்காப்பீடு பல வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது :
   அவையாவன
   (i) தீக் காப்பீடு
   (ii) கடல்சார் காப்பீடு
3. உடல்நலக் காப்பீடு மற்றும்
4. இதரக் காப்பீடுகள்.

1. ஆயுள் காப்பீடு

ஆயுள் காப்பீடு என்பது காப்பீடு நிறுவனம் காப்பீடு தருநர் காப்பீடு பெறுநர் செலுத்தும் மாதாந்திர, காலாண்டு, அரையாண்டு அல்லது ஆண்டு முனைமம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முனைமமாகப் பெற்றுக்கொண்டு அவரது ஆயுளை காப்பீடு செய்யும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஆகும். காப்பீடு பெறுநரின் ஆயுள் முடியும் போதோ அலலது ஒரு குறிப்பிட்ட கால முடிவிலோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுத் தொகையை அளிப்பதாக அவருக்கு உறுதி அளிக்கிறது.

XI_Tamil_commerce 1-15_001-147.indd 138 2/17/2021 3:11:33 PM